

[अप्रतिवेद्य]

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
दीवानी अपीलिय क्षेत्राधिकार
दीवानी अपील सं. 1362/2011

गीता और अन्य

...अपीलार्थीगण

बनाम

वित्तीय आयुक्त

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार व अन्य

...प्रत्यर्थीगण

निर्णय

न्या., राजेश बिंदल

1. अपीलार्थी कार्यवाही के सभी चरणों में विफल रहने के बाद इस न्यायालय के समक्ष दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हैं, जिसके तहत वित्तीय आयुक्त, दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 15.12.1994 के आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की गई थी जो खारिज की गई थी। उच्च न्यायालय ने संयुक्त रजिस्ट्रार (II), सहकारी समितियां, दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 23.3.1993 के आदेश को

बरकरार रखा, जिसके तहत अपीलार्थी सं. 1 के दिवंगत पति की सदस्यता को खारिज कर दिया गया था। यह नव जागृति कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड द्वारा फ्लैटों के निर्माण और उनके आवंटन के लिए बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के कारण था।

2. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सोसाइटी की सदस्यता रद्द करने के लिए दिल्ली सहकारी समिति नियम, 1973 के नियम 36 में एक प्रक्रिया निर्धारित है जिसका इस मामले में पालन नहीं किया गया है। अपीलार्थी सं. 1 के दिवंगत पति से वसूली योग्य राशि 1,72,990/- रु की राशि दर्शाई गई थी जो देय नहीं थी क्योंकि फ्लैटों की लागत में कुछ वृद्धि हुई थी जो उचित नहीं था। अपीलार्थी सं. 1 के दिवंगत पति ने कभी भी देय राशि का भुगतान करने से इनकार नहीं किया था। विद्वान अधिवक्ता ने सोसाइटी के दिनांक 4.3.1992 के एक बैठक नोटिस का हवाला दिया जिसमें एक राशि अपीलार्थी सं. 1 के दिवंगत पति के विरुद्ध 1,33,920/- रुपए की राशि बकाया दिखाई गई थी। उन्होंने आगे

प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी सं. 1 के दिवंगत पति को दिनांक 9.2.1993 को सोसाइटी द्वारा जारी नोटिस से पता चलता है कि वह पहले ही दिनांक 31.01.1993 तक 1,40,500/- रु की राशि का भुगतान कर चुके थे और वास्तव में कुछ भी बकाया नहीं था।

3. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम के तहत सभी अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष हैं। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सोसाइटी के बकाये का भुगतान करने में हुई अपीलार्थीगण की चूक को दर्ज करते हुए आदेशों को बरकरार रखा था। वर्तमान अपील में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी सं. 1 के दिवंगत पति को अपीलीय स्तर पर शेष बकाया राशि के भुगतान के लिए एक प्रस्ताव दिया गया था ताकि इस मुद्दे को हल किया जा सके। हालांकि, उस अवसर का लाभ नहीं उठाया गया क्योंकि अपीलार्थी सं. 1 के दिवंगत पति मुकदमा लड़ना चाहते थे। उन्होंने आगे कहा कि सोसाइटी की एक बैठक दिनांक 31.01.1995 को

हुई थी और रिक्ति के समक्ष नए सदस्य को जोड़ा गया था। सूची पर मौजूद 40 सदस्यों हेतु 40 फ्लैटों का निर्माण किया गया था, अतः, इस स्तर पर, अपीलार्थीगण को कोई भी फ्लैट देना संभव नहीं है क्योंकि वह उचित चरण में अवसर का लाभ उठाने में विफल रही थी।

4. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख पर रखी सामग्री का अवलोकन किया गया।

5. अभिलेख पर मौजूद सामग्री से यह स्पष्ट है कि सोसाइटी ने अपीलार्थी सं. 1 के दिवंगत पति को दिनांक 4.11.1991 को सोसाइटी के बकाया भुगतान में चूक के कारण उनकी सदस्यता को खारिज करने के लिए नोटिस जारी किया था। सोसाइटी की दिनांक 22.03.1992 को वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित करने के लिए दिनांक 4.3.1992 को विशेष रूप से सोसाइटी के उन सदस्यों के निष्कासन पर विचार करने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था जो लगातार बकायेदार थे। अपीलार्थी सं.1 के दिवंगत पति का नाम उनमें से एक था। उनके विरुद्ध 1,33,920/- रु की राशि

बकाया दर्शायी गई थी। दिनांक 22.03.1992 को उक्त बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें भुगतान में चूक के कारण अपीलार्थी के दिवंगत पति सहित कई व्यक्तियों की सदस्यता खारिज कर दी गई थी। यह मामला निबंधक, सहायक समितियां, दिल्ली को आवश्यक कार्यवाही हेतु दिया गया। संयुक्त निबंधक (II), सहकारी समितियां, दिल्ली ने अपने दिनांक 23.03.1993 के आदेश के तहत निष्कासित सदस्यों को दिनांक 30.04.1993 तक बकाया राशि जमा करने का समय दिया और डिफॉल्ट रूप से समिति के संकल्प को मंजूरी दी गई।

6. अपीलार्थी सं.1 के दिवंगत पति ने दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 की धारा 76 के तहत वित्तीय आयुक्त, दिल्ली के समक्ष संयुक्त निबंधक (II) द्वारा पारित दिनांक 23.3.1993 के आदेश को चुनौती दी, जिन्होंने दिनांक 15.12.1994 के आदेश के तहत अपील को खारिज कर दिया। वित्तीय आयुक्त, दिल्ली द्वारा पारित आदेश में विशेष रूप से दर्ज किया गया है कि अपीलार्थी सं.1 के दिवंगत पति ने 1,46,000/- रु की

राशि जमा की थी और उन पर 2,00,000/- रु की राशि से अधिक की राशि बकाया थी। उनके द्वारा इस राशि पर यह दावा करते हुए विवाद किया जा रहा था कि निर्माण की लागत की सही गणना नहीं की गई है। उन्हें निश्चित उचित अवधि के भीतर ब्याज के साथ बकाया राशि का भुगतान करने का अवसर दिया गया था, हालांकि, उन्होंने इसका लाभ नहीं उठाया। वित्तीय आयुक्त, दिल्ली द्वारा पारित आदेश का प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया है:-

“3.हालांकि, पक्षकारों से तथ्यों का पता लगाने पर यह पाया गया कि निर्विवाद रूप से अपीलार्थी ने 1,46,000/- रुपए की राशि का भुगतान किया है और उसे अभी भी 2,00,000/- रुपए से अधिक का भुगतान करना है। श्री गुप्ता ने यह तर्क देते हुए इसका विरोध किया है कि निर्माण की लागत की गणना ठीक से नहीं की गई है और अपीलार्थी हमेशा निर्माण की उक्त लागत को चुनौती देता रहा है। इस आधार पर, विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी के दायित्व पर विवाद किया है। विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा दिए गए प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया, जिसमें अपीलार्थी द्वारा उचित अवधि के भीतर हाल के ब्याज के साथ बकाया राशि का भुगतान करने की बात

कही गई थी, उसी कारण से जिससे अपीलार्थी निर्माण की लागत को स्वीकार नहीं कर रहा है।

4. मैंने पाया कि अपीलार्थी द्वारा विद्वान संयुक्त निबंधक के समक्ष ऐसा कोई अभिवचन नहीं दिया गया था। आक्षेपित आदेश में जो कुछ भी दर्ज किया गया है वह यह है कि आवेदक सहित सदस्यों को भुगतान करने के लिए कुछ और समय चाहिए था, उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया था और उन्हें अपीलार्थी द्वारा विस्तारित तिथि तक राशि का भुगतान करने के लिए दिनांक 30.4.93 तक का समय दिया गया था और उन्होंने अपील के माध्यम से इस न्यायालय का रुख किया है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अब यह अपीलार्थी के ऊपर नहीं है कि वह कोई अन्य आधार ले। इस न्यायालय द्वारा बहस के दौरान अपीलार्थी को दिए गए भुगतान करने के अवसर को भी अपीलार्थी की ओर से अस्वीकार कर दिया गया है। इसके बजाय विद्वान अधिवक्ता ने दुसरे मामलों को लेने का प्रयास किया है, जो वर्तमान मामले से जुड़े नहीं हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी के पक्ष में प्रभाव कम करने का कोई कारक नहीं है और मेरा मानना है कि लागू आदेश में कोई भी कमी नहीं है।”

7. फिर भी संतुष्ट नहीं होने पर अपीलार्थी सं. 1 के दिवंगत पति ने वितीय

आयुक्त, दिल्ली द्वारा आदेश पारित करने के एक साल और दस महीने बाद

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी। नोटिस

जारी करने के समय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 7 अक्टूबर, 1996 को पारित आदेश में अपीलार्थी सं. 1 के दिवंगत पति के बयान को दर्ज किया गया है कि वह ब्याज के साथ पूरी राशि जमा करने के लिए तैयार और इच्छुक हैं। हालांकि, तथ्य यह है कि अपीलार्थी सं. 1 के दिवंगत पति ने दिनांक 5 जुलाई, 2010 को उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका पर निर्णय होने तक कोई राशि जमा नहीं की थी और ऐसा कोई रुख नहीं अपनाया गया था। इस न्यायालय के समक्ष भी यही स्थिति है। उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश में दर्ज किया था कि अपीलार्थीगण सं. 1 के दिवंगत पति निर्माण की लागत के बारे में विवाद उठा रहे हैं। इसका मतलब है कि सोसाइटी को राशि के भुगतान में अपीलार्थी सं. 1 के दिवंगत पति की चूक का खंडन नहीं किया जाता है, जिसके आधार पर अपीलार्थी सं. 1 के दिवंगत पति की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी।

8. अब दिया गया तर्क जिसे उच्च न्यायालय सहित किसी भी प्राधिकरण के समक्ष नहीं उठाया गया था वह यह है कि दिल्ली सहकारी समिति नियम,

1973 के नियम 36(2) का उल्लंघन हुआ है और सोसाइटी के सदस्य के निष्कासन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। हम इस तर्क से संतुष्ट नहीं हैं। प्रक्रियात्मक कानून न्याय के अधीन है।

9. इस मामले में एकमात्र मुद्दा फ्लैटों के निर्माण के लिए सोसाइटी की बकाया राशि के भुगतान में चूक के बारे में है, जिसे अपीलार्थी सं.1 के दिवंगत पति सर्वप्रथम समिति द्वारा, फिर संयुक्त निबंधक(II), सहकारी समितियों, दिल्ली द्वारा और उसके बाद वित्तीय आयुक्त, दिल्ली द्वारा दिए गए अवसरों के बावजूद किसी भी स्तर पर भुगतान करने के लिए तैयार नहीं थे। उच्च न्यायालय के समक्ष नोटिस जारी करते समय भी अपीलार्थी सं.1 के दिवंगत पति का बयान था कि वह ब्याज के साथ बकाया राशि जमा करने के लिए तैयार और इच्छुक है लेकिन फिर भी कुछ भी भुगतान नहीं किया गया था।

10. ऊपर उल्लिखित कारणों के लिए हमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं मिलती है। तदनुसार, अपील को खारिज किया जाता है। जुर्माने हेतु कोई आदेश नहीं।

_____ न्या.,
(राजेश बिंदल)

_____ न्या.,
(अरविंद कुमार)

नई दिल्ली

29 मार्च, 2023.

Disclaimer: *The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.*

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।